主題精選：管制 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 國土計畫法與區域計畫法中在土地利用管制上之
異同
發布日期: 2023-01-03
內文
• (一) 相同處
1. 兩者管制主要適用於都市計畫與國家公園範圍以外之地區。
2. 兩者皆屬分區管制（容積率、建蔽率、高度管制）結合許可制。
3. 兩者皆有分區劃設與使用地編定。
4. 兩者皆有針對管制前得予從來使用，必要時強制拆遷之規範。
• (二) 相異處
1. 分區劃設：前者為4大功能分區，分別為國土保育地區、海洋資源地區、城鄉發展地區與
農業發展地區；後者則有一般農業區、特定農業區、鄉村區等11種分區。
2. 分類劃設：前者在各功能分區下有再進一步分類，如第1類、第2類及其他必要分類；後者
則無分類。
3. 使用地編定： (1) 前者應依國土計畫國土功能分區分類編定適當的使用地，即計畫編定；
而後者則囿於當時作業時間人力之限制，多採現況編定。 (2) 前者使用地仍待主管機關訂
定；後者則編定有19種使用地。原則上兩者應有所不同。
4. 使用項目訂定：前者應就各該功能分區及分類之土地使用原則訂定適當的使用項目，並配
合編定使用地，故不同功能分區下之同一種使用地，其使用項目會有所差異；然而，區域
計畫下非都市土地所編定之使用地，其容許使用項目及許可使用細目並未配合分區差異而
有所不同，無法凸顯各該分區下使用地之特性及條件差異。

5. 許可制： (1)目的不同：前者於符合國土功能分區
及其分類之使用原則下，從事一定規模以上或性質
特殊之土地使用，應由申請人檢具規定之書圖文件
申請使用許可，惟使用許可不得變更國土功能分
區、分類；後者則為開發利用，依各該區域計畫之
規定，由申請人擬具開發計畫，檢同有關文件，向
直轄市、縣（市）政府申請，報經各該區域計畫擬
定機關許可後，辦理分區變更。 (2)負擔不同：使
用許可應繳納國土保育費及影響費；開發許可則應
繳納開發影響費。 (3)審議條件不同：前者除土地
使用適宜性、交通與公共設施服務水準、自然環境
及人為設施容受力之一致性審議條件外，尚有針對
各功能分區特性之特定條件；後者則僅有一致性之
審議條件。 (4)審議機關不同：前者針對功能分區
劃分中央與縣市主管機關之權限；後者則主要由中
央主管機關審議，並依規模得委辦縣市政府審議。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下